MÓDULO 4 · AS REVOLUÇÕES — AULA 4.6

O que é uma Constituição — e por que ela importa?

> *Um pedaço de papel não para tanque nenhum. Mas todo governante que quis fazer o que queria precisou primeiro dar um jeito nesse papel — e é exatamente por isso que ele importa.*

A ÂNCORA

Pense no regimento da sua escola.

Existe uma regra dizendo que você não pode entrar sem uniforme. Um dia, a coordenação decide que também não pode entrar com cabelo pintado. Você reclama. E aí acontece a coisa mais interessante do dia: você não argumenta que pintar cabelo é bom. Você argumenta **que essa regra não podia ser criada assim**.

Você diz: "isso não está no regimento". Ou: "quem decidiu isso? tinha que passar pelo conselho". Ou: "vocês avisaram no meio do ano, não vale".

Repare no que você acabou de fazer. Você não discutiu o **conteúdo** da regra. Você discutiu a **regra sobre como se fazem regras**. Você usou uma norma superior para invalidar uma norma inferior.

Parabéns: você acabou de operar, sozinho e sem saber o nome, o mecanismo central do constitucionalismo moderno.

> — ***Coordenador:*** *"A escola tem autonomia para definir suas normas."*
> — ***Você:*** *"Tem, mas do jeito que o regimento manda. Não do jeito que você quiser."*

Agora amplie a escala (0.6). Troque "coordenador" por "presidente". Troque "regimento" por "Constituição". A estrutura do argumento é **idêntica** — e é a razão pela qual, em 1789, alguém percebeu que derrubar um rei não resolve nada se você não escrever no papel o que o próximo pode e não pode fazer.

Constituição não é "a lei mais importante do país". É a norma que decide quem pode fazer lei, como, e até onde — e que por isso está acima de todas as outras, inclusive acima de quem governa.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "Constituição é um monte de lei junta"

Não. Existe uma diferença de **natureza**, não de quantidade.

Uma lei comum regula **comportamento**: não matar, pagar imposto, respeitar o farol. A Constituição regula **o próprio poder**: quem legisla, quem julga, quem executa, quanto tempo dura um mandato, o que nenhuma maioria pode revogar.

Isso se chama **hierarquia das normas**. Uma lei que contraria a Constituição é **inconstitucional** — ou seja, ela nasce morta, mesmo tendo sido aprovada por unanimidade. Guarde essa frase: **a Constituição é a norma que dá validade às outras normas.** Sem ela, "lei" é só o que o mais forte escreveu ontem.

Erro 2: "todo país sempre teve uma Constituição"

Errado, e o erro é grave. Antes do fim do século XVIII, países tinham **leis**, tinham **costumes**, tinham **cartas de privilégio** — mas não tinham um documento único, escrito, superior ao governante e fundador do poder político. Luís XVI não era limitado por Constituição alguma: ele era limitado por tradição, por nobres irritados e por falta de dinheiro.

A Constituição no sentido moderno tem **data de nascimento** (1.11) e endereço:

- **1215 · Magna Carta (Inglaterra)** — não é Constituição, é acordo entre rei e barões. Mas é o embrião: o rei aceita limite.
- **1689 · Bill of Rights (Inglaterra)** — pós-Revolução Gloriosa (3.11). Primeiro limite institucional real: o rei reina, o Parlamento governa.
- **1787 · Constituição dos EUA** — a primeira Constituição **escrita, única e rígida** do mundo. Inventa a fórmula.
- **1791 · Constituição da França** — importa a fórmula para a Europa continental (4.5).

Erro 3: "Constituição garante democracia"

Aqui está a armadilha que derruba candidato em dissertativa. **Constitucionalismo e democracia não são a mesma coisa.**

A Constituição francesa de 1791 tinha separação de poderes, direitos individuais, fim dos privilégios — e **sufrágio censitário**: só votava homem, adulto, com renda mínima. Cerca de dois terços dos franceses adultos não votavam. Mulher nenhuma votava. Escravizados nas colônias continuaram escravizados.

Ou seja: um regime pode ser **constitucional** (poder limitado por lei) e ao mesmo tempo **não democrático** (poder não exercido pelo conjunto do povo). O Brasil Império tinha Constituição — e escravidão. A ditadura de 1964 tinha Constituição — e AI-5.

Constitucionalismo limita o poder. Democracia distribui o poder. São dois eixos independentes — e o século XIX inteiro é a luta para fazer o segundo alcançar o primeiro.

A engenharia do conceito

1. As três engrenagens de qualquer Constituição

Todo texto constitucional do mundo, do de 1791 ao de 1988, faz três coisas. Se você souber as três, você lê qualquer Constituição.

Engrenagem 1 — Organiza o poder (parte orgânica). Cria os órgãos, define competências, estabelece a **separação de poderes** de Montesquieu (3.12): Legislativo faz a lei, Executivo aplica, Judiciário julga. Cada um freia o outro — é o mecanismo de **freios e contrapesos**. A lógica é a de 1.3: o poder deixa de ser pessoal e se torna **racional-legal** (Weber). Você não obedece ao Fulano; você obedece ao cargo, e o cargo obedece ao texto.

Engrenagem 2 — Declara direitos (parte dogmática). Lista o que o Estado **não pode** fazer com você. Note a natureza negativa dos direitos liberais clássicos: não te prender sem processo, não te censurar, não tomar sua propriedade. São **limites**, não serviços. Os direitos **sociais** (saúde, educação, trabalho) só entram no vocabulário constitucional no século XX — e isso é 5.11 e 7.3.

Engrenagem 3 — Funda a legitimidade. Diz **de onde vem** o poder. E aqui está a revolução conceitual: o poder deixa de vir de Deus (3.10) e passa a vir da **nação** ou do **povo**. Quem escreve a Constituição exerce o **poder constituinte originário** — uma força que não obedece a nenhuma norma anterior porque **ela é o começo**. É a tradução jurídica exata do contrato social de Locke e Rousseau (3.12).

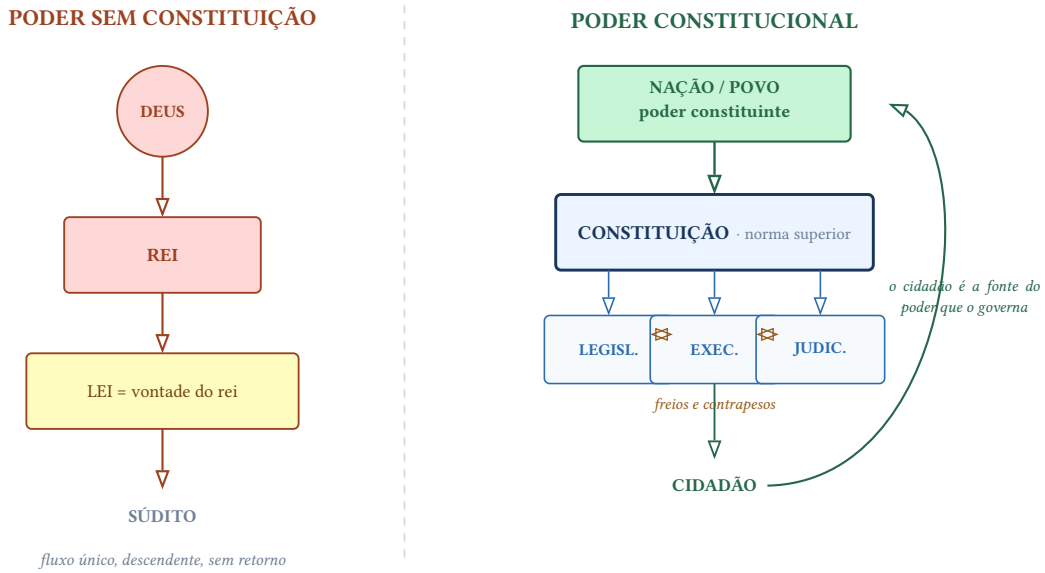


Fig. 1 — A diferença decisiva não é o número de caixas: é a **direção da flecha**. No Antigo Regime o poder desce e não volta. No constitucionalismo o circuito se fecha — quem obedece é, em teoria, a mesma instância que autoriza. Toda fraude autoritária posterior consiste em manter o desenho da direita e cortar discretamente a seta de retorno.

2. Rígida, flexível, outorgada, promulgada: as quatro palavras que a banca cobra

Duas classificações rendem questão objetiva com frequência quase indecente.

Quanto à alterabilidade:

- **Rígida** — só pode ser mudada por processo especial e mais difícil que o de lei comum (é o caso brasileiro: emenda constitucional exige 3/5 em dois turnos nas duas casas). Só faz sentido falar em **inconstitucionalidade** onde há rigidez.
- **Flexível** — pode ser alterada por lei ordinária. O Reino Unido opera assim, com Constituição não escrita e costumeira.

Quanto à origem:

- **Promulgada (democrática)** — nasce de uma Assembleia Constituinte. Brasil: 1891, 1934, 1946, 1988.
- **Outorgada (imposta)** — o governante escreve e entrega, sem representação. Brasil: 1824 (D. Pedro I dissolve a Constituinte e outorga), 1937 (Vargas, a "Polaca"), 1967/69 (regime militar).

Reconheceu o padrão? **Toda vez que o Brasil rompeu institucionalmente, o primeiro ato foi mexer na Constituição.** Não é coincidência: é a prova empírica de que o papel importa. Se não importasse, ninguém se daria o trabalho de rasgá-lo.

> **O TRUQUE QUE VALE PONTO EM QUALQUER DISSERTATIVA**
>
> Quando um enunciado pedir para você avaliar um regime, use **dois eixos independentes**:

Eixo 1 — o poder é limitado? Existe norma superior, separação de poderes, direitos garantidos, juiz que pode contrariar o governo? ⟶ grau de **constitucionalismo**.

Eixo 2 — o poder é de quem? Quem vota, quem é elegível, quem é excluído? ⟶ grau de **democracia**.

Com isso você descreve com precisão cirúrgica: · **França 1791** — constitucional, não democrática (censo eleitoral). · **Brasil Império 1824** — constitucional na forma, mas outorgada, com voto censitário, Poder Moderador e escravidão: constitucionalismo **mutilado**. · **Brasil 1967–1985** — Constituição vigente + Atos Institucionais acima dela: fachada constitucional, poder ilimitado de fato. · **Brasil 1988** — constitucional e democrático, com direitos sociais (7.3).

Escrever "não era uma democracia plena porque X" com esses dois eixos separados é o que distingue a resposta de nota máxima da resposta genérica.

3. A parte que ninguém te conta: para que serve cláusula pétrea

Se o povo é soberano, por que existem partes da Constituição que **nem a maioria pode mudar** — como, no Brasil, a forma federativa, o voto direto, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais?

Porque os revolucionários do XVIII descobriram algo desconfortável: **maiorias podem votar o fim da própria liberdade.** O Terror (4.5) foi feito por gente com apoio popular. O nazismo (5.7) chegou pelo voto e depois usou os mecanismos legais para se tornar ilegítimo.

Cláusula pétrea é, portanto, uma amarra que o povo coloca em si mesmo — o equivalente político de Ulisses se amarrar ao mastro para não obedecer às sereias. É antidemocrático em um sentido estreito, e é **condição de sobrevivência** da democracia em sentido amplo.

IMAGEM PENDENTE

*Reprodução fotográfica da promulgação da **Constituição Federal de 1988** — Ulysses Guimarães erguendo o exemplar da Constituição no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, 5 de outubro de 1988 (Arquivo/Agência Senado ou Agência Brasil). Requisitos: gesto do livro erguido visível, plenário ao fundo. Alternativa igualmente aceitável: fac-símile da primeira página da **Constituição Política do Império do Brazil** (1824) com a expressão "Outorgada" e a assinatura de D. Pedro I legíveis — serve para o contraste outorgada × promulgada.*

Fig. 2 — Observe que o gesto é **erguer o livro**, não erguer uma arma ou uma bandeira. O ritual constitucional funciona por **encenação da supremacia do texto**: o objeto é levantado acima das cabeças exatamente porque a norma precisa ser vista como estando acima das pessoas. Ideologia em ato — leia isto com as ferramentas de 1.8. *(Promulgação da Constituição de 1988, Brasília)*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Constituição** é a norma fundamental e superior de um Estado: organiza o poder, declara direitos e funda a legitimidade. Não é "a lei mais importante"; é a norma que **valida** as outras.
2. **Hierarquia das normas:** lei que contraria a Constituição é inconstitucional e inválida, ainda que aprovada por unanimidade. Isso só existe onde a Constituição é **rígida**.
3. **Constitucionalismo ≠ democracia.** Constitucionalismo = poder limitado por norma. Democracia = poder distribuído pelo conjunto do povo. Avalie sempre nos dois eixos.
4. **Estado de Direito:** o governante está submetido à lei, não acima dela. Rompe com o direito divino (3.10) e instala a dominação racional-legal de Weber (1.3).
5. **Genealogia:** Magna Carta (1215, embrião) ⟶ Bill of Rights (1689, primeiro limite institucional) ⟶ EUA (1787, primeira Constituição escrita e rígida) ⟶ França (1791, difusão continental).
6. **Cidadania liberal do XVIII–XIX é restrita: sufrágio censitário** (voto por renda), exclusão de mulheres, de não proprietários e de escravizados. Igualdade jurídica sem igualdade política nem econômica.
7. **Classificações:** rígida × flexível (alterabilidade); promulgada × outorgada (origem). Brasil outorgadas: 1824, 1937, 1967/69. Promulgadas: 1891, 1934, 1946, 1988.
8. **Cláusulas pétreas** protegem o núcleo do regime contra maiorias conjunturais — porque maiorias podem votar o fim da liberdade.
9. **Teste de realidade sempre:** pergunte não só o que a Constituição **diz**, mas quem tem acesso efetivo aos direitos que ela declara. Texto ≠ prática.

OQPS — A linha de chegada

Feche o material. Responda de memória. Vire a página só depois.

1. Defina **Constituição** e explique o que significa dizer que ela é uma **norma superior**.
2. Diferencie **constitucionalismo** de **democracia**, e classifique a França de 1791 nos dois eixos.
3. Diferencie Constituição **rígida** de **flexível** e explique por que a noção de inconstitucionalidade depende dessa distinção.
4. Diferencie Constituição **outorgada** de **promulgada**, citando um exemplo brasileiro de cada.
5. Explique o que é **sufrágio censitário** e por que ele revela o limite da cidadania liberal do século XIX.

Gabarito OQPS

1. **Constituição** é a norma fundamental de um Estado, que organiza o poder político (competências e separação de poderes), declara os direitos dos governados e estabelece a origem da legitimidade do poder. É **norma superior** porque todas as demais normas retiram dela sua validade: uma lei que a contrarie é inconstitucional e, portanto, inválida — o que configura a **hierarquia das normas** e submete inclusive o governante ao texto (Estado de Direito).
2. **Constitucionalismo** é a limitação jurídica do poder por uma norma superior (separação de poderes, direitos garantidos, submissão do governante à lei). **Democracia** é a distribuição efetiva do poder político ao conjunto do povo (participação e sufrágio amplos). A **França de 1791** era **constitucional** — tinha Constituição escrita, separação de poderes e Declaração de Direitos — e **não democrática**, pois adotava sufrágio censitário, dividindo os cidadãos em ativos e passivos, excluindo mulheres e mantendo a escravidão colonial.
3. **Rígida** é a Constituição que só pode ser alterada por procedimento especial, mais rigoroso que o da lei ordinária (no Brasil, emenda com 3/5 em dois turnos nas duas casas). **Flexível** é a que pode ser modificada por lei comum, como no caso britânico. A **inconstitucionalidade** só faz sentido sob rigidez: se a lei ordinária pudesse alterar a Constituição, não haveria diferença hierárquica entre elas e, logo, nenhuma norma poderia ser declarada contrária ao texto constitucional.
4. **Outorgada** é a Constituição imposta unilateralmente pelo governante, sem representação constituinte — exemplo: a de **1824**, outorgada por D. Pedro I após dissolver a Assembleia Constituinte (também 1937 e 1967/69). **Promulgada** é a elaborada e aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte com representantes eleitos — exemplo: a de **1988** (também 1891, 1934 e 1946).
5. **Sufrágio censitário** é o sistema em que o direito de votar e de ser votado depende de renda ou propriedade mínima comprovada. Ele revela o limite da cidadania liberal do XIX porque demonstra que a igualdade proclamada era **apenas jurídica**: o mesmo movimento que aboliu os privilégios de nascimento instituiu um novo critério de exclusão política, agora econômico, somado à exclusão de mulheres e de pessoas escravizadas. A igualdade formal conviveu, deliberadamente, com a desigualdade política e material.

A resposta

Uma Constituição é a norma superior que organiza o poder, declara direitos e define de onde o poder vem — e ela importa porque é o único mecanismo já inventado capaz de transformar "manda quem pode" em "manda quem a lei autorizou, e só até onde ela autorizou".

Mas guarde a fissura que abrimos nesta aula: a Constituição de 1791 dizia **"os homens nascem livres e iguais"** — e, do outro lado do Atlântico, nas plantações francesas do Caribe, meio milhão de pessoas continuavam escravizadas sob a bandeira dessa mesma frase.

Alguém leu a Declaração ao pé da letra. E fez a única revolução do período que aboliu, no mesmo ato, a monarquia, o colonialismo **e** a escravidão — o que nenhuma revolução europeia ousou fazer.

O preço cobrado por essa ousadia é pago até hoje.

Módulo 4 · As Revoluções — Aula 4.7: Por que só o Haiti fez a revolução completa?